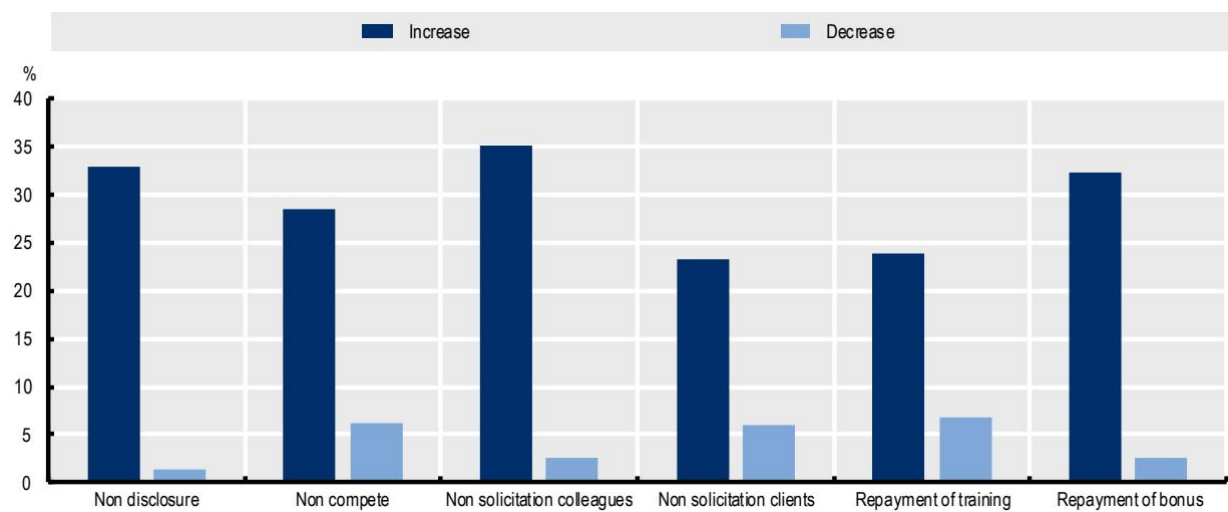


KC桌面——外资精译

经合组织：加拿大竞业限制条款

加拿大近三到四成私营部门员工受竞业限制条款约束，且这一比例仍在上升。经合组织（OECD）最新发布的工作论文，基于对加拿大劳动者和企业的专项调查，首次系统描绘了竞业限制及相关条款在该国的普及程度、实际影响与法律效力。数据显示，这类条款不仅覆盖高管和专业人士，也广泛适用于低薪、非专业岗位和固定期限合同工，且许多条款在法律上难以执行，却仍对劳动者流动和创业产生了实质性抑制作用。



图表 1

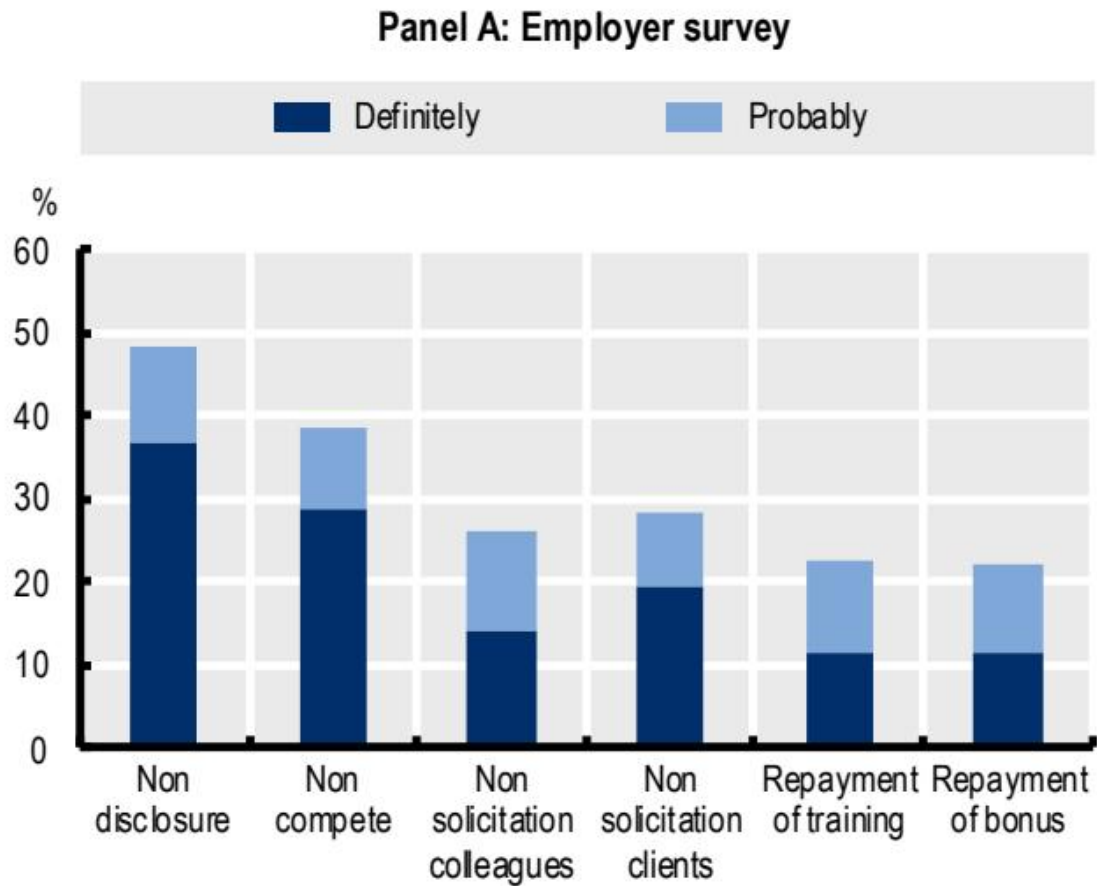
竞业限制条款覆盖范围远超合理边界，低薪工人同样受约束

调查显示，加拿大私营部门中29%至39%的劳动者被竞业限制条款覆盖，且使用率呈上升趋势。更值得关注的是，这类条款并非集中于最需要保护商业秘密的岗位。报告发现，竞业限制条款在低薪工人、非专业岗位员工、固定期限合同工以及无法接触机密信息的劳动者中同样普遍。超过一半的被覆盖员工同时受三项或更多限制性条款约束，许多企业将这类条款统一应用于全体员工，而非针对特定岗位。这种“一刀切”的做法表明，企业使用竞业限制的动机可能远超保护合法商业利益的范围。

> KC评论：竞业限制条款的泛化使用，意味着即便没有核心商业秘密的普通员工，也可能因合同中的一纸条款而放弃更好的工作机会。这对劳动力市场的流动性和资源配置效率构成隐性成本。

条款法律效力存疑，但行为因素放大实际约束力

尽管许多竞业限制条款在法律上难以执行——缺乏明确的时间或地域范围限制，且未附带补偿——但调查发现，仍有约7%的劳动者报告曾被阻止更换工作，4%的人因此无法创业。合规原因不仅来自法律认知，还包括声誉担忧和道德考量。报告指出，即使条款在法律上站不住脚，许多员工仍认为其具有约束力，这种“寒蝉效应”进一步放大了条款的实际影响力。约三分之一的被覆盖员工表示，他们遵守条款是出于“不想违背签署的协议”或“担心声誉受损”。

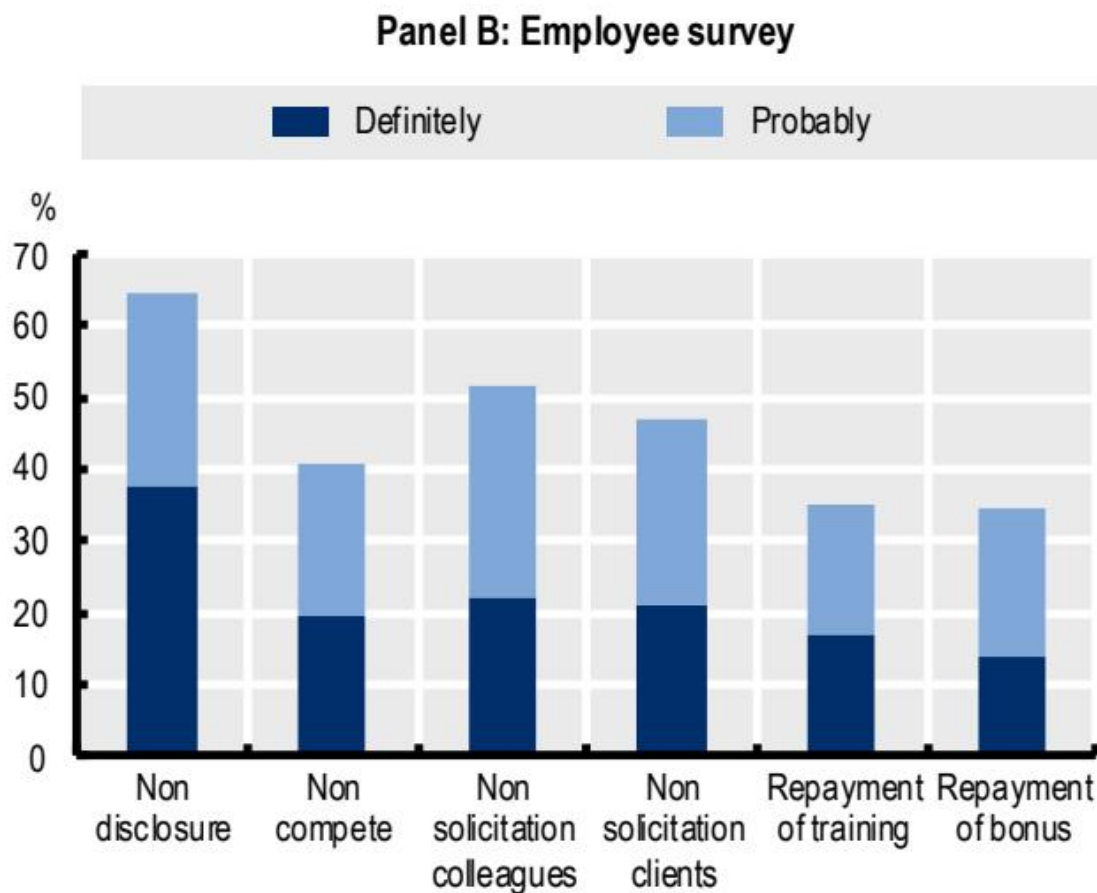


图表 2

企业间不挖角与薪资共谋协议引发竞争政策关注

除劳动合同中的限制性条款外，报告还首次提供了企业间限制劳动力市场竞争的证据。调查显示，相当比例的雇主承认知晓或参与过不挖角协议或薪资固定安排。这类企业间的默契行为，直接限制了劳动者的外部选择和议价能力，已引起加拿大竞争局的持续关注。2022年加拿大《竞争法》修正案已明确禁止雇主间固定薪资或限制员工流动的协议，2023年进一步要求并购审查中考虑对劳动力市场竞争的潜在损害。

> KC评论：企业间的不挖角协议比劳动合同中的竞业限制更隐蔽，但对劳动力市场的扭曲可能更直接。竞争执法机构需要将劳动力市场视为与产品市场同等重要的监管维度。



图表 3

报告认为，加拿大当前对竞业限制条款的监管主要依赖各省普通法，缺乏统一标准。安大略省2021年已率先立法禁止绝大多数员工的竞业限制条款，联邦政府也在2026年5月提议对银行、电信等联邦监管行业实施类似限制。加强指引、提高透明度和执法力度，是确保这类条款保持精准和适度、同时支持劳动力流动与生产率增长的关键路径。